

广东商红信息技术有限公司

【产品续保服务合同】

甲方名称：XXX 有限公司

乙方名称：广东商红信息技术有限公司

联系人：李 XX

联系人：从若晴

联系电话：1391XXXXX86

联系电话：18026561041

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区

联系地址：惠州市演达大道 41 号合立方 2 单元 14 层

甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规签订本合同， 并由双方共同恪守。

第一条、产品名称及价格

序号	品牌	产品序列号	配置&描述	单位	数量	单价	合计	备注
1	DELL R740XD	BPXXXF3	BENCARE 硬件续保服务： *热线响应：7*24，客户可 24 小时通过该专线联络工程师，以便及时咨询、诊断并解决问题。 *远程问题诊断和支持服务 *现场硬件系统支持 7*24 服务 *备件支持：公司将提供所有维修所需的备件和材料，并由专业的物流公司负责备件的递送和坏件的回收，确保公司提供支持的硬件设备恢复正常运行。这些备件和材料包括进行必要的工程改进所需的备件和材料。更换下来的产品部件归公司所有。	年	2	¥1,X 00.00	¥2,X00.00	整机质保（不含禁售显卡）
	DELL R740XD	21BXXX3	*不间断工作：公司的工程师到达客户现场后，立即开始进行不间断服务，直至设备能够重新运行。 *疑难问题升级服务：任何疑难技术问题，都可以利用升级服务的支持手段，通过公司技术中心予以解决。 续保周期贰年	年	2	¥1,X00.00	¥2,X00.00	整机质保（不含禁售显卡）
总金额(大写):人民币							¥5,X00.00	

注：以上产品续保服务内容按照国家税务机关规定开具对应的增值税专用发票，税率 13%；乙方开具的发票不作为甲方付款的凭证

第二条、付款方式

甲方签订合同后_3_日内，支付合同_80%_的款项，即人民币_5X00.00_到乙方账户。

乙方账户信息如下：

公司名称: 广东商红信息技术有限公司

地 址: 惠州市演达大道 41 号德明国际公寓 2 单元 14 层 07、08、09、10、11、12、13 号房

开户银行: 中国建设银行股份有限公司惠州横江三路支行

账 号: 44001718140053009353

甲方开票信息:

公司名称：XXXX 有限公司

统一代码：913XXXXXXXX40Q8XC

住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路

电话：021-XXXX 9285

开户行：招商银行股份 XXXXX 支行

银行账号：1219XXXX010106

第三条、乙方履行方式、时间

乙方采用电子交付形式进行交付，甲方付款后 10 个工作日可根据服务对应类型在对应品牌官网或我司维保网站上核实。

第四条、产品的签收、验收与保修

1. 乙方提供的续保服务符合合同约定的技术指标，甲方需按合同约定验收，且甲方必须在核实续保服务后 3 日内对服务进行验收，验收标准以对应品牌官网或我司维保官网更新显示为准。甲方对乙方提供的续保服务有异议的，甲方应在乙方下单续保服务之日起 5 日内发送到 ronny@bencom.cn 通知乙方。如甲方未通知，视为甲方验收合格，乙方提供的维保完全符合本合同的约定。

2. 续保服务期满后，甲方需乙方继续提供续保服务的，甲乙双方另签续保合同，具体费用另行进行约定。

3. 如本合同项下的产品为软件，则软件一经开封、注册或激活等，不退不换，视为产品验收合格，且乙方不负责产品的保修。

4. 如甲方利用乙方提供的软件，进行再次开发、翻制、复制、解密、反编译、反汇编和其他反向工程等行为，侵犯任何第三方知识产权或存在其他侵权行为的，乙方不承担任何责任。

第五条、甲方义务

1. 及时通知乙方应了解或知悉任何有关设备故障的详细情况及信息（“故障信息”），按照乙方工程师的指导对故障进行诊断。

2. 保证乙方可以及时有效地接触设备，并应乙方要求提供服务所需的充分的场所、检测环境、故障信息、通讯条件和设施，以使乙方可以为最终用户有效提供服务。

3. 对于服务过程中所涉及的软件系统的安装或服务，须保证已经合法取得该等软件或系统的授权许可并允许乙方使用；如因任何第三针对该等软件或系统的合法性提出任何索赔、交涉、调查或诉讼，应由甲方自行处理并承担责任。

4. 甲方必须在乙方委派的工程师提供服务前，对设备所包含的软件以及数据库和运行记录保留充分的备份，并在乙方提供服务后自行恢复数据、安装其应用软件。乙方不承担任何因数据丢失而产生的赔偿责任。任何乙方工程师应甲要求代为备份/恢复的行为均不属于服务范围，乙方亦不就其承担任何责任。

5. 如果甲方的设备所在地点有任何潜在危险或危害乙方工程师健康的问题，甲方必须预先通知乙方，并提供或建议应采取的安全措施。

6. 乙方在认为需要时会在服务有效期限内为甲方的设备作适当的维护，甲方需提供必要的配合。

第六条、服务范围

1. 本服务仅适用于在中华人民共和国境内购买和使用的设备且仅在中国区域内(香港、澳门、台湾地区除外)，乙方才会提供本服务。

2. 如果没有另外约定，服务以服务产品简要描述、本协议、工作说明书以及乙方对服务的介绍和/或说明为准。服务范围可能包括对设备的修理以及设备的安装、检验服务等。

3. 服务仅限于原厂出厂配置（以设备随附的装箱单为准）的电脑及相关产品（“设备”）。

4. 本服务独立于设备随附的服务承诺（“基准服务”）；本合同没有明确规定的，服务将适用基准服务的相关条款。

第七条、服务的例外

1. 各类消耗性部件（例如电池）、软件产品介质、许可证及文本的更新不在服务之列。

2. 服务内容不包括以下原因所导致的对设备的必需修理及维护，这些原因包括但不限于：

- 甲方未按说明书要求安装、使用设备的；
- 设备经过非授权服务人员安装、修理或拆卸的；
- 意外因素或人为行为（包括计算机病毒、操作失误、搬运、磕碰、输入不合适的电压等）导致的故障；但服务内容另有规定者除外；
- 正常合理使用造成的消耗或损坏（如：外壳、接插部件的自然消耗，磨损及老化）；
- 甲方为了获取本条款下的利益而采取了隐瞒、欺诈等不当手段或方法；
- 其他如自然灾害等不可抗力（如地震、火灾、雷电、洪水等）原因导致的设备故障。

第八条、违约责任

1. 乙方未能按时提供续保服务的，每逾期一天按应付总金额的 5‰ 计算违约金，总违约金金额不超过合同总价款的 5 %；
2. 如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切实际费用（包括但不限于诉讼费、保全费、诉讼财产保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费等）均由违约方承担。

第九条、其他约定

1. 除本合同外，如本合同双方就本合同所涉货物还签订了其他形式的书面文件，该些书面文件内容与本合同内容相冲突的，均以本合同为准。
2. 双方确认，在本合同预留的地址为双方有效的通讯方式，任一方向对方预留地址寄送书面文件，自文件到达预留地址之日起满三日，视为收件方收悉文件。
3. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应当协商解决；协商不成需诉讼解决的，由乙方所在地的人民法院管辖。
4. 本合同经双方详细协商后形成，自双方盖章之日起生效（本合同复印件与原件具有同等法律效力）；本合同盖章件如为通过传真、邮箱、社交软件等途径发送，则合同传真件、扫描件、照片等的打印件与原件具有同等法律效力，双方对此不持异议。
5. 本合同一式四份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方名称：XXXX 有限公司

乙方名称：广东商红信息技术有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人/授权代表（签字）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期： 2024 年 09 月 20 日

日期： 2024 年 09 月 20 日

附录：硬件维护服务内容

一、现场硬件支持服务

乙方技术支持中心向甲方提供硬件现场服务和热线电话支持。保证故障及时解决，当设备硬件发生故障时，乙方指派经验丰富的系统维护工程师在初步判断故障部件后，携带备件在规定的时间内到达硬件故障现场，进行故障检测、定位、维护与排除，尽快恢复甲方业务系统正常运行。甲乙双方对整个过程安排专人负责跟踪，负责工程师汇报整个处理过程与进展，直到问题解决。

二、硬件保修服务内容

在设备维护服务期内，乙方负责对正常使用条件下的设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，现场硬件测试及相关故障排除。主要涉及的硬件部件如下：

- 主机的系统主板、CPU（含 CPU 板）、内存条或内存板等关键部件
- 系统电源及附属设备
- 各种存储设备，包括内置磁盘或外置磁盘阵列、磁带库等
- 各种适配器卡和终端
- 系统和扩展机柜、所有连接设备的各种线缆等

三、部件更换服务

- 如果保修设备发生部件损坏且无法修复，乙方工程师进行免费更换；
- 现场或远程进行故障诊断；
- 更换故障部件；
- 启动故障恢复应急方案；
- 恢复故障设备系统运行；
- 故障处理汇报及预防措施实施；
- 更换上的备件是合格产品，并继续享有乙方的维保服务；
- 更换下的部件由工程师带回公司登记后进行报废处理。

四、备件质量保障

- 更换的备件均具有使用的合法性和可靠性；
- 新更换硬件享有厂商规定的质保期，在质保期间发生故障，将免费更换；
- 更换以后的备件，在质保期间，将享有与保修设备同样的维护服务。

五、设备软硬件配置变更服务

如甲方在保修期内进行设备硬件配置变更及部件调整时，乙方根据现场情况提供电话咨询、现场支持等服务。乙方工程师将根据客户硬件配置及设备部件调整的需求及环境环境条件，提交详细的设备软硬件配置变更及部件调整方案和参考建议，说明人员安排、调整步骤、双方责任、风险防患等，并进行实施，确保调整后设备的正常运行。

六、硬件服务其他补充条例

1. 在本合同的期限内并遵循本协议限制的情况下，对于支持产品在日常使用或惯常使用过程中受到的损坏，以及在搬运中发生的意外损坏（包括摔落和进水）或电涌损坏、人为故意损坏则不在乙方保修范围内。

2. 本合同不涵盖支持产品外接的计算机、外围设备或与该设备配合使用的其他设备，也不涵盖组件、机箱、电视或显示器壁挂安装支架、布线或归类为“附件”或“耗材”以及非支持产品基本装置所内置或固有的项目，例如超过保修期的电池、灯泡、一次性/可更换的墨盒、打印纸或相纸、存储磁盘、存储卡、SIM 卡、一次性存储设备、线材接头、便携包、手写笔、坞站、外置调制解调器、外置扬声器、游戏设备、游戏光盘、辅助显示设备、笔记本外置鼠标、笔记本外置键盘或其他输入/输出设备，以及其他任何不在协议所涵盖的支持产品内部的组件，或其他需要用户定期维护的部件/组件。
3. 本服务不涵盖软件。本软件排除条款包括但不限于：1)支持产品上预装的软件、与设备一起购买的软件或者设备上加载的软件，以及 2)任何通过工厂定制集成服务加载的软件中存在的任何缺陷或受到的任何损坏（包括但不限于因感染病毒而造成的损坏）。另外，本服务还不涵盖通过工厂定制集成添加的任何其他项目。对于本协议所不涵盖的非软件工厂定制集成项目，乙方会做出合理的努力来协助维修或更换

七、甲方责任

1. 数据备份；删除机密数据。在本服务交付之前及交付期间，甲方或最终用户应完成对所有受影响系统中所有现有数据、软件和程序的备份。甲方或最终用户应定期创建所有受影响系统中所存储数据的备份拷贝，以防止可能出现的故障、篡改或数据丢失。此外，还应负责删除任何机密信息、专有信息或个人信息和任何可移动介质，无论现场技术人员是否提供帮助都应如此。
2. 乙方对以下内容概不负责：
 - 客户的任何机密信息、专有信息或个人信息；
 - 数据、程序或软件丢失或损坏；
 - 可移动介质损坏或丢失；
 - 系统或网络无法使用；
 - 以及/第三方服务提供商的任何作为或不作为，包括疏忽。乙方不负任何程序或数据的恢复或重新安装工作。当退回受支持产品或其部件时，客户只应退回电话技术人员所要求的受支持产品或部件。
3. 有权授予访问权限。客户表示并保证已获得相关许可，允许客户和乙方出于提供这些服务之目的访问和使用受支持产品、其中的数据、包含的所有硬件和软件组件。如果客户尚未获得该许可，则有责任在要求乙方履行这些服务之前获得该许可（费用由客户自行承担）。
4. 与电话分析师和现场技术人员合作。客户同意全力与乙方电话分析师及现场技术人员合作，并按照其指示行事。以往经验表明，通过用户与分析师或技术人员的密切合作，大多数系统问题和错误均能通过电话纠正。
5. 报告组件故障。依据客户适用的服务协议，向乙方硬件保修支持部门报告每个组件故障事件。
6. 提供部件信息。依据要求，为乙方提供部件标识信息（以下称“PPID”）或充分的详细信息，以验证是否发生了合同所涵盖的组件故障。
7. 现场服务。通知技术人员已购买系统的客户端版服务。
8. 实际控制。保留对客户端版服务所涵盖系统组件的实际控制。乙方不负责保留寄回的组件中包含的数据。。

9. 现场义务。当需要在现场履行服务时，甲方或用户必须提供对其设施和受支持产品的免费、安全和充分的访问权限。充分的使用权限包括足够的工作空间、电力和本地电话线路。如果系统不包括，还需要提供监视器或显示器、鼠标（或指点设备）和键盘（乙方不为此付费）。
- 注意：如果甲方或用户未能履行本“服务说明”中列出的责任和遵守其中的条款，则乙方也没有义务提供本服务。